

# **Orientations**

sur le contrôle des informations en matière de durabilité

## Table des matières

|     |                                                                              |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Champ d'application.....                                                     | 3  |
| 2   | Références législatives, abréviations et définitions.....                    | 4  |
| 2.1 | Références législatives .....                                                | 4  |
| 2.2 | Abréviations .....                                                           | 6  |
| 3   | Objet.....                                                                   | 11 |
| 4   | Obligations en matière de conformité et de déclaration.....                  | 12 |
| 4.1 | Statut des orientations .....                                                | 12 |
| 4.2 | Obligations de déclaration .....                                             | 12 |
| 5   | Orientations sur le contrôle des informations en matière de durabilité ..... | 13 |
| 5.1 | Notions de base .....                                                        | 13 |
| 5.2 | Organisation interne des autorités de contrôle .....                         | 14 |
| 5.3 | Sélection .....                                                              | 18 |
| 5.4 | Examen.....                                                                  | 21 |
| 5.5 | Mesures de contrôle .....                                                    | 24 |
| 5.6 | Coordination européenne .....                                                | 26 |

# 1 Champ d'application

## Qui?

1. Les présentes orientations s'appliquent à l'ensemble des autorités compétentes chargées de la surveillance (dénommée «contrôle» dans les présentes orientations, voir la section 2.3 Définitions) des informations en matière de durabilité au titre de la directive sur la transparence.

## Quoi?

2. Les présentes orientations s'appliquent au contrôle des informations en matière de durabilité au titre de l'article 24, paragraphe 4, de la directive sur la transparence, afin de garantir que les informations en matière de durabilité fournies par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui sont tenus de publier des informations en matière de durabilité en vertu de la directive comptable respectent les exigences de la directive sur la transparence.
3. Il s'agit des informations en matière de durabilité des émetteurs déjà cotés sur un marché réglementé. Sont concernés les émetteurs de pays tiers qui utilisent les normes européennes d'information en matière de durabilité, ainsi que les émetteurs de pays tiers qui utilisent des exigences d'information en matière de durabilité qui ont été déclarées équivalentes aux normes européennes d'information en matière de durabilité.
4. Les orientations reposent sur des principes et définissent le contrôle des informations en matière de durabilité et son champ d'application conformément à la directive sur la transparence. Elles établissent les caractéristiques que doivent posséder les autorités de contrôle, décrivent les techniques de sélection qui doivent être suivies, ainsi que d'autres aspects de la méthode de contrôle. Elles indiquent également à quel type de mesures de contrôle les autorités de contrôle doivent recourir et expliquent la façon dont les activités de contrôle sont coordonnées au sein de l'ESMA.

## Quand?

5. Les présentes orientations s'appliquent au contrôle des informations en matière de durabilité publiées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025.

## 2 Références législatives, abréviations et définitions

6. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans la directive sur la transparence, la directive comptable et le règlement sur la taxinomie revêtent la même signification dans les présentes orientations. Certains des termes définis dans la directive sur la transparence sont rappelés ci-après pour faciliter la lecture. Par ailleurs, les définitions, références législatives et abréviations suivantes s'appliquent:

### 2.1 Références législatives

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive sur la transparence                                    | Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE <sup>1</sup>                                                 |
| Directive comptable                                              | Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil <sup>2</sup> |
| Normes européennes d'information en matière de durabilité (ESRS) | Règlements délégués de la Commission adoptés en vertu de l'article 29 <i>ter</i> et de l'article 29 <i>quater</i> de la directive comptable                                                                                                                                                                                                                       |
| Règlement sur la taxinomie                                       | Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 <sup>3</sup>                                                                                                                                                  |
| Acte délégué relatif aux informations à publier                  | Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le                                                                                                                                                                                    |

---

<sup>1</sup> JO L 390 du 31.12.2004, p. 38-57.

<sup>2</sup> JO L 182 du 29.6.2013, p. 19-76.

<sup>3</sup> JO L 198 du 22.6.2020, p. 13-43.

contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l'article 19 bis ou à l'article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d'information<sup>4</sup>

Directive révisée concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II)

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE<sup>5</sup>

Règlement instituant l'ESMA

Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission<sup>6</sup>

Directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises

Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014, les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises<sup>7</sup>

Directive sur la publication d'informations non financières

Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> JO L 443 du 10.12.2021, p. 9-67.

<sup>5</sup> JO L 173 du 12.6.2014, p. 349-496.

<sup>6</sup> JO L 331 du 15.12.2010, p. 84-119.

<sup>7</sup> JO L 322 du 16.12.2022, p. 15-80.

<sup>8</sup> JO L 330 du 15.11.2014, p. 1-9.

## 2.2 Abréviations

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| ESMA | Autorité européenne des marchés financiers                   |
| SRWG | Groupe de travail sur l'information en matière de durabilité |
| UE   | Union européenne                                             |

## 2.3 Définitions

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle des informations en matière de durabilité | Surveillance des informations en matière de durabilité, y compris l'information en matière de durabilité visée à l'article 28 <i>quinquies</i> de la directive sur la transparence. En particulier, le contrôle des informations en matière de durabilité consiste à examiner si les informations en matière de durabilité sont préparées conformément au cadre d'information en matière de durabilité, à prendre les mesures appropriées en cas de découverte d'infractions durant le processus de contrôle, selon les règles applicables conformément à la directive sur la transparence, et à prendre d'autres mesures pertinentes aux fins dudit contrôle. |
|                                                    | Les présentes orientations font référence au «contrôle» plutôt qu'à la «surveillance», telle que mentionnée à l'article 28 <i>quinquies</i> de la directive sur la transparence, afin de garantir la cohérence avec la formulation utilisée dans les orientations de l'ESMA sur le contrôle des informations financières <sup>9</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informations en matière de durabilité              | Informations requises par le cadre d'information en matière de durabilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Émetteur                                           | Un émetteur tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point d), de la directive sur la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

---

<sup>9</sup> [ESMA32-50-218](#) Orientations sur le contrôle des informations financières, 4 février 2020.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | transparence, à l'exclusion des «personnes physiques».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marché réglementé                            | Un marché réglementé tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive révisée concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II)                                                                                                                                                                                                         |
| Autorité de contrôle                         | Autorité compétente nationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cadre d'information en matière de durabilité | Articles 19 <i>bis</i> , 29 <i>bis</i> et 29 <i>quiquies</i> de la directive comptable, et les normes européennes d'information en matière de durabilité ainsi que l'article 8 du règlement sur la taxinomie et l'acte délégué relatif aux informations à publier.                                                                                                     |
| Infraction                                   | Une omission significative ou une anomalie significative dans les informations en matière de durabilité d'un émetteur                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Écoblanchiment                               | Pratique dans laquelle les déclarations, actions ou communications relatives à la durabilité ne reflètent pas clairement et équitablement le profil de durabilité sous-jacent d'une entité, d'un produit financier ou de services financiers. Cette pratique peut induire les consommateurs, les investisseurs ou d'autres acteurs du marché en erreur <sup>10</sup> . |
| État membre d'origine                        | L'État membre d'origine tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point i), de la directive sur la transparence                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opérateur de marché                          | Un opérateur de marché tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 18, de la directive révisée concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II)                                                                                                                                                                                                        |

---

<sup>10</sup> Définition commune par les autorités européennes de surveillance, telle que publiée dans le rapport d'avancement sur l'écoblanchiment [ESMA30-1668416927-2498](#) — Réponse à la demande de contribution de la Commission européenne sur «les risques d'écoblanchiment et la surveillance des politiques financières durables», 31 mai 2023, point 13, les caractéristiques essentielles de l'écoblanchiment étant énumérées au point 14. Voir également [ESMA36-287652198-2699](#) — rapport final sur l'écoblanchiment.

Divergence négligeable

Une omission négligeable ou une anomalie négligeable dans les informations en matière de durabilité d'un émetteur

Note corrective

Émission par une autorité de contrôle ou par un émetteur, sur l'initiative ou à la demande d'une autorité de contrôle, d'une note divulguant publiquement une infraction à l'égard d'un ou de plusieurs éléments précis figurant dans des informations en matière de durabilité déjà publiées et qui énonce l'information correcte, sauf impossibilité pratique

Double matérialité

La double matérialité comporte deux dimensions: la matérialité d'impact et la matérialité financière. Un enjeu de durabilité répond au critère de la double matérialité s'il présente une matérialité d'impact ou une matérialité financière, ou les deux. Les définitions des termes «matérialité financière», «matérialité d'impact» et «enjeux de durabilité» sont énoncées dans les normes européennes d'information en matière de durabilité.

### **Types de sélection**

Sélection fondée sur les risques

Lorsqu'une autorité de contrôle identifie des émetteurs dont les informations en matière de durabilité répondent à certains critères de risque et soumet les informations en matière de durabilité de l'ensemble ou d'une partie de ces émetteurs à un examen.

Sélection fondée sur la rotation

Lorsqu'une autorité de contrôle sélectionne les informations en matière de durabilité d'un émetteur pour examen une fois au cours d'une période déterminée

Sélection reposant sur un échantillonnage aléatoire

Lorsqu'une autorité de contrôle sélectionne les informations en matière de durabilité d'un émetteur pour examen parmi un groupe plus large d'émetteurs, sans faire référence au profil de risque des informations en matière de durabilité ni à la date à laquelle les informations en matière de durabilité de l'émetteur ont été examinées pour la



dernière fois, de sorte que tous les émetteurs ont les mêmes chances d'être sélectionnés

## Types d'examen

Examen interactif illimité des informations en matière de durabilité

Évaluation, par une autorité de contrôle, de la totalité du contenu des informations en matière de durabilité d'un émetteur afin d'identifier les éléments/domaines qui, de l'avis de l'autorité de contrôle, nécessitent une analyse plus approfondie, ainsi que l'évaluation ultérieure, par l'autorité de contrôle, de la conformité des informations en matière de durabilité concernant ces éléments/domaines avec le cadre d'information en matière de durabilité. L'examen interactif illimité implique une interaction entre l'autorité de contrôle et l'émetteur. Sur la base des procédures d'examen qu'elle a mises en œuvre et des informations qu'elle a reçues de la part de l'émetteur, l'autorité de contrôle détermine si elle a mis au jour des infractions en lien avec les éléments/domaines qu'elle a analysés.

Examen ciblé interactif des informations en matière de durabilité

Évaluation, par l'autorité de contrôle, de la conformité des éléments/domaines définis au préalable dans les informations en matière de durabilité d'un émetteur avec le cadre d'information en matière de durabilité. L'examen ciblé interactif implique une interaction entre l'autorité de contrôle et l'émetteur. Sur la base des procédures d'examen qu'elle a mises en œuvre et des informations qu'elle a reçues de la part de l'émetteur, l'autorité de contrôle détermine si elle a mis au jour des infractions en lien avec les éléments/domaines définis au préalable qu'elle a analysés.

Examen documentaire illimité des informations en matière de durabilité

Évaluation, par une autorité de contrôle, de la totalité du contenu des informations en matière de durabilité d'un émetteur afin d'identifier les éléments/domaines qui, de l'avis de l'autorité de contrôle, nécessitent une analyse plus approfondie, ainsi que l'évaluation ultérieure, par l'autorité de contrôle, de la conformité des informations en

matière de durabilité concernant ces éléments/domaines avec le cadre d'information en matière de durabilité. L'examen documentaire illimité n'implique aucune interaction entre l'autorité de contrôle et l'émetteur. Sur la base des procédures d'examen qu'elle a mises en œuvre, l'autorité de contrôle conclut s'il existe ou non des éléments indiquant la présence d'infractions en lien avec les informations en matière de durabilité qu'elle a analysées.

Examen documentaire ciblé  
des informations en matière  
de durabilité

Évaluation, par l'autorité de contrôle, de la conformité des éléments/domaines définis au préalable dans les informations en matière de durabilité d'un émetteur avec le cadre d'information en matière de durabilité. L'examen documentaire ciblé n'implique aucune interaction entre l'autorité de contrôle et l'émetteur. Sur la base des procédures d'examen qu'elle a mises en œuvre, l'autorité de contrôle conclut s'il existe ou non des éléments indiquant la présence d'infractions en lien avec les éléments/domaines définis au préalable qu'elle a analysés.

### 3 Objet

7. Les présentes orientations reposent sur l'article 28 *quinquies* de la directive sur la transparence et sur l'article 16 du règlement instituant l'ESMA. Les orientations ont pour objectif d'établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficaces et effectives en ce qui concerne l'article 24, paragraphe 4, de la directive sur la transparence et d'en assurer une application commune, uniforme et cohérente en ce qui concerne l'inclusion d'une déclaration de durabilité dans le rapport de gestion [article 4, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), de la directive sur la transparence] des émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui sont tenus de publier des informations en matière de durabilité en vertu de la directive comptable. En particulier, les orientations visent à faire en sorte que les autorités de contrôle procèdent au contrôle des informations en matière de durabilité d'une manière convergente et à veiller à ce que ce contrôle soit également très proche de celui qui est entrepris en ce qui concerne les informations financières. Les orientations aident également les autorités de contrôle à déceler d'éventuelles infractions dans les informations en matière de durabilité des émetteurs, par exemple en ce qui concerne l'écoblanchiment. Alors que le cadre d'information en matière de durabilité s'applique à un éventail plus large d'entreprises que les entreprises cotées sur des marchés réglementés, les présentes orientations ne s'appliquent qu'à la surveillance des entreprises cotées.

## **4 Obligations en matière de conformité et de déclaration**

### **4.1 Statut des orientations**

8. En application de l'article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l'ESMA, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les présentes orientations.
9. Les autorités compétentes auxquelles les présentes orientations s'appliquent doivent s'y conformer en les intégrant à leur cadre juridique et/ou de surveillance national, le cas échéant.

### **4.2 Obligations de déclaration**

10. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication des orientations sur le site internet de l'ESMA dans toutes les langues officielles de l'UE, les autorités compétentes auxquelles s'appliquent ces orientations doivent notifier à l'ESMA si elles i) se conforment, ii) ne se conforment pas, mais entendent se conformer, ou iii) ne se conforment pas et n'entendent pas se conformer aux orientations.
11. En cas de non-conformité, les autorités compétentes doivent également signaler à l'ESMA, dans un délai de deux mois suivant la date de la publication des orientations sur le site web de l'ESMA dans toutes les langues officielles de l'UE, les raisons pour lesquelles elles ne s'y conforment pas.
12. Un formulaire de notification est disponible sur le site web de l'ESMA. Une fois le formulaire complété, il est transmis à l'ESMA.

## 5 Orientations sur le contrôle des informations en matière de durabilité

### 5.1 Notions de base

#### **Orientation n° 1: Objectif du contrôle**

13. **L'objectif du contrôle des informations en matière de durabilité est de contribuer à une application cohérente du cadre d'information en matière de durabilité et, partant, à la transparence des informations en matière de durabilité. Cela contribuera à rendre le statut des informations en matière de durabilité comparable à celui des informations financières. Grâce au contrôle des informations en matière de durabilité, les autorités de contrôle contribuent à protéger les investisseurs et à asseoir leur confiance à l'égard du marché ainsi qu'à éviter l'arbitrage réglementaire.**
14. Pour pouvoir comparer les informations en matière de durabilité de différents émetteurs, il est important que ces informations reposent sur une application cohérente du cadre d'information en matière de durabilité, au sens où, si les faits et circonstances sont similaires, les informations divulguées le seront également dans les limites fixées par le cadre en question.
15. Pour garantir une mise en œuvre similaire du contrôle des informations en matière de durabilité dans l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle doivent interpréter de la même manière les principes établis dans les présentes orientations et le cadre d'information en matière de durabilité.
16. Le contrôle des informations en matière de durabilité requiert d'examiner si lesdites informations sont conformes au cadre applicable en la matière. La mission d'une autorité de contrôle diffère de l'assurance quant au champ d'application, étant donné que l'autorité de contrôle procède à un examen fondé sur les priorités dans le cadre duquel, sur la base de l'examen des informations en matière de durabilité et du suivi des émetteurs et des marchés, elle choisit certains sujets en vue d'un examen plus approfondi. La mission d'une autorité de contrôle diffère également de l'assurance quant à l'objectif, étant donné que l'autorité de contrôle n'émet pas d'avis avec une assurance positive ou négative sur les informations en matière de durabilité. En revanche, l'autorité de contrôle doit, sur la base des informations recueillies et des procédures d'examen engagées conformément aux orientations n° 8 et 9, être en mesure de déterminer si des infractions au cadre d'information en matière de durabilité ont été constatées en ce qui concerne les éléments/domaines qu'elle a examinés. En outre, l'autorité de contrôle examine surtout les informations qui ont déjà fait l'objet d'une assurance (limitée ou raisonnable) et qui ont été publiées, tandis que

l'auditeur/le prestataire de services d'assurance indépendant examine les informations en matière de durabilité lorsqu'elles sont préparées en vue de leur publication.

17. Pour que le contrôle des informations en matière de durabilité soit effectif, les autorités de contrôle doivent prendre des mesures appropriées, conformément aux présentes orientations, lorsque des infractions au cadre d'information en matière de durabilité sont décelées, afin de garantir que, le cas échéant, des informations préparées conformément audit cadre sont fournies. Les autorités de contrôle doivent réagir de manière cohérente si des infractions au cadre d'information en matière de durabilité sont détectées.
18. Cette règle a non seulement pour but de favoriser une application cohérente du cadre d'information en matière de durabilité et de contribuer ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur, ce qui est important pour la stabilité financière, mais aussi d'éviter l'arbitrage réglementaire.
19. Les autorités de contrôle peuvent également chercher à encourager la conformité en lançant des alertes et d'autres publications afin d'aider les émetteurs à préparer leur déclaration de durabilité conformément au cadre d'information en matière de durabilité, ainsi qu'en entretenant un dialogue régulier, le cas échéant, avec les émetteurs, les auditeurs/prestataires de services d'assurance indépendants ou les utilisateurs des informations en matière de durabilité. Ce dialogue permet aux autorités de contrôle de recevoir des informations pertinentes sur l'évolution du marché, les problèmes actuels ou potentiels liés à l'application du cadre d'information en matière de durabilité, ainsi que de partager des points de vue et des recommandations informels. Sauf indication contraire des autorités de contrôle, ce dialogue ne fait pas partie du processus d'accord préalable (voir orientation n° 10).

## 5.2 Organisation interne des autorités de contrôle

### **Orientation n° 2: Garantir un processus de contrôle efficace**

20. **Les autorités de contrôle doivent garantir l'efficacité du contrôle des informations en matière de durabilité. Pour ce faire, elles doivent disposer de ressources humaines et financières suffisantes pour mener efficacement leurs activités, ainsi que des prérogatives nécessaires, conformément à l'article 24, paragraphe 4, de la directive sur la transparence. Les ressources humaines doivent être qualifiées, familiarisées avec le cadre d'information en matière de durabilité, capables d'évaluer les interactions entre les informations en matière de durabilité et les informations financières et suffisamment nombreuses, compte tenu du nombre d'émetteurs soumis au contrôle des informations en matière de durabilité, de leurs caractéristiques, de la complexité de leurs déclarations relatives à la durabilité et de leur capacité à appliquer le cadre d'information en matière de durabilité. Lorsque les autorités de contrôle**

**délèguent des tâches relatives au contrôle des informations en matière de durabilité conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la directive sur la transparence, l'entité déléguée doit être supervisée par l'autorité de contrôle et responsable devant celle-ci.**

21. Les autorités de contrôle doivent disposer de ressources suffisantes pour garantir l'efficacité du contrôle des informations en matière de durabilité. Le nombre d'émetteurs couverts par le champ d'application du contrôle, la complexité des informations en matière de durabilité, de même que l'aptitude des personnes qui préparent lesdites informations et celle des auditeurs/prestataires de services d'assurance indépendants à appliquer ledit cadre contribuent de manière importante à déterminer le volume de ressources humaines requis<sup>11</sup>. La probabilité pour un émetteur d'être choisi pour un examen et la mesure dans laquelle cet examen est réalisé doivent être telles que ledit examen ne saurait être restreint en raison d'un manque de ressources, de manière à ne pas créer les conditions d'un arbitrage réglementaire.
22. Les ressources financières doivent suffire à garantir l'affectation du volume nécessaire de ressources humaines et de services au processus de contrôle des informations en matière de durabilité. Il importe également que les ressources financières soient suffisantes pour permettre le recrutement de ressources humaines qualifiées et expérimentées.
23. Les autorités de contrôle doivent disposer des prérogatives nécessaires pour s'acquitter efficacement de leurs tâches de contrôle, comme l'exige l'article 24, paragraphe 4, de la directive sur la transparence.
24. Lorsque les autorités de contrôle délèguent des tâches liées au contrôle des informations en matière de durabilité conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la directive sur la transparence, la responsabilité finale du contrôle, y compris la

---

<sup>11</sup> En raison des dispositions transitoires de la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises et des normes européennes d'information en matière de durabilité, les autorités de contrôle auront probablement besoin de moins de ressources humaines (notamment s'agissant des compétences et des effectifs) en 2025 par rapport aux années suivantes. Les besoins en ressources humaines augmenteront progressivement à mesure qu'un plus grand nombre d'émetteurs sont tenus de publier des informations en matière de durabilité en vertu de la directive comptable et que toutes les exigences de publication des normes européennes d'information en matière de durabilité deviennent applicables. Les autorités de contrôle auront également une expérience limitée des ESRS dans un premier temps, mais cette expérience augmentera à partir de 2025. En particulier, la première année de contrôle des informations en matière de durabilité au titre de la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises et des normes européennes d'information en matière de durabilité peut améliorer la capacité des autorités de contrôle à évaluer les ressources dont elles ont besoin pour s'acquitter de leur mandat de contrôle. Cela peut entraîner des changements dans les évaluations de l'adéquation effectuées par les autorités de contrôle avant la première application des orientations, ce qui se traduira par des ajustements au niveau des équipes chargées du contrôle des informations en matière de durabilité. On peut citer à titre d'exemple notable les autorités de contrôle qui n'étaient pas habilitées à contrôler le contenu des informations non financières au titre de la directive sur la publication d'informations non financières: elles disposent désormais de nouvelles prérogatives pour contrôler les informations en matière de durabilité au titre de la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises.

responsabilité de la mise en place et du maintien d'un processus de contrôle approprié, incombe toujours à l'autorité de contrôle.

**Orientation n° 3: Informations en matière de durabilité préparées conformément aux exigences équivalentes d'information en matière de durabilité de pays tiers**

25. **Dans le cadre du contrôle des informations en matière de durabilité préparées conformément aux exigences équivalentes d'information en matière de durabilité de pays tiers, conformément aux dispositions applicables en vertu de la directive sur la transparence, les autorités de contrôle doivent s'assurer qu'elles ont accès à des ressources dûment qualifiées ou, à défaut, coordonner le contrôle des informations en matière de durabilité avec l'ESMA et d'autres autorités de contrôle de manière à s'assurer qu'elles disposent des ressources et de l'expertise appropriées. Les autorités de contrôle doivent discuter avec l'ESMA du contrôle des informations en matière de durabilité préparées conformément aux exigences équivalentes d'information en matière de durabilité de pays tiers afin de garantir la cohérence du traitement desdites informations.**
26. Conformément à la directive sur la transparence, le contrôle des informations en matière de durabilité d'émetteurs de pays tiers incombe à l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine. En pareil cas, pour autant que les conditions énoncées à l'article 23 de la directive sur la transparence soient remplies, les informations en matière de durabilité de l'émetteur peuvent être préparées conformément aux exigences d'information en matière de durabilité de pays tiers qui ont été déclarées équivalentes au cadre d'information en matière de durabilité. Les présentes orientations s'appliquent également au contrôle des informations en matière de durabilité des émetteurs de pays tiers qui appliquent des exigences d'information en matière de durabilité qui ont été déclarées équivalentes de cette manière.
27. En pareil cas, si l'autorité de contrôle constate qu'il n'est pas efficient ou possible de réaliser elle-même le contrôle des informations en matière de durabilité, elle peut déléguer contractuellement la tâche visant à s'assurer que les informations en matière de durabilité sont préparées conformément aux exigences équivalentes d'information en matière de durabilité de pays tiers à une autre autorité de contrôle ou à une équipe centralisée qui doit être formée par l'ESMA à la demande de l'autorité de contrôle. Sans préjudice de l'article 28, paragraphe 3, du règlement instituant l'ESMA, la responsabilité de la décision de contrôle incombe toujours à l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine.
28. Conformément à la directive sur la transparence, les États membres peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur propre législation à accomplir toute tâche assignée par la directive.



#### **Orientation n° 4: Indépendance**

29. **Les autorités de contrôle doivent garantir une indépendance adéquate par rapport au gouvernement, aux émetteurs, aux détenteurs de valeurs mobilières, aux auditeurs/prestataires de services d'assurance indépendants, aux autres acteurs du marché, aux opérateurs de marché réglementés et aux autres parties prenantes. L'indépendance par rapport au gouvernement suppose que le gouvernement ne peut influencer indûment les décisions arrêtées par les autorités de contrôle. L'indépendance par rapport aux émetteurs, aux détenteurs de valeurs mobilières, aux auditeurs/prestataires de services d'assurance indépendants, aux autres acteurs du marché et aux autres parties prenantes doit notamment être garantie par des codes de déontologie ainsi que par la composition du conseil d'administration de l'autorité de contrôle.**
30. Pour garantir la protection appropriée des investisseurs et éviter un arbitrage réglementaire, il est important que l'autorité de contrôle ne soit pas indûment influencée par des représentants du système politique ou par des émetteurs et leurs auditeurs/prestataires de services d'assurance indépendants, les détenteurs de valeurs mobilières, les autres acteurs du marché et les autres parties prenantes. Les responsabilités en matière de contrôle ne peuvent être déléguées à des opérateurs du marché sous peine de voir naître des conflits d'intérêt, étant donné que les émetteurs soumis au contrôle sont aussi des clients des opérateurs de marché.
31. Les autorités de contrôle ne peuvent être indûment influencées par le gouvernement lorsqu'elles prennent des décisions dans le cadre du processus de contrôle, qu'il s'agisse d'un contrôle ex ante ou ex post des informations en matière de durabilité. La composition du conseil d'administration ou d'autres organes de prise de décision de l'autorité de contrôle ne peut par ailleurs être modifiée par l'intervention du gouvernement avant la fin de la période pour laquelle leurs membres ont été nommés, à moins que des circonstances exceptionnelles l'exigent, car ceci affaiblirait l'indépendance du processus de contrôle.
32. En ce qui concerne l'indépendance par rapport aux émetteurs, aux détenteurs de valeurs mobilières, aux auditeurs/prestataires de services d'assurance indépendants, aux autres acteurs du marché et aux autres parties prenantes, les autorités de contrôle doivent éviter les conflits d'intérêts, qu'ils soient réels, potentiels ou perçus, en prenant les mesures nécessaires pour garantir une indépendance adéquate, en ce compris, sans toutefois s'y limiter:
- a. l'établissement de codes de déontologie pour les personnes participant au processus de contrôle,
  - b. des périodes de carence,

- c. exiger la garantie que le personnel participant au contrôle des informations en matière de durabilité n'enfreint aucune exigence d'indépendance en raison de relations avec l'émetteur ou le cabinet d'audit/prestataire de services d'assurance indépendant concerné, et
- d. veiller à ce que les représentants des émetteurs et des auditeurs/prestataires de services d'assurance indépendants ne puissent pas, ensemble ou séparément, disposer d'une majorité des votes au sein des organes de prise de décision des autorités de contrôle.

### 5.3 Sélection

#### Orientation n° 5: Un modèle de sélection mixte

- 33. **Le processus de contrôle repose normalement sur un principe de sélection. Cette sélection doit être fondée sur un modèle mixte combinant une méthode basée sur les risques à une méthode d'échantillonnage et de rotation. Une méthode basée sur les risques doit tenir compte du risque d'infraction ainsi que de l'incidence de cette infraction sur les marchés financiers.**
- 34. Les modèles de sélection doivent être formalisés et reposer sur la combinaison d'une méthode basée sur les risques, d'une méthode d'échantillonnage aléatoire et d'une méthode de rotation. Une méthode entièrement basée sur les risques signifierait que les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de risques déterminés par l'autorité de contrôle ne seraient jamais soumis à un examen. Il importe que tous les émetteurs puissent être sélectionnés pour l'examen, d'une manière ou d'une autre. Un système entièrement aléatoire pourrait avoir pour effet que les émetteurs à haut risque ne soient pas sélectionnés en temps opportun. Il en irait de même pour un système de rotation pur, dans le cadre duquel un émetteur risquerait par ailleurs de pouvoir estimer à quel moment sa déclaration de durabilité est susceptible d'être sélectionnée.
- 35. La sélection fondée sur les risques tient compte de la situation et des caractéristiques spécifiques de l'émetteur, y compris, par exemple, les aspects liés au secteur et aux zones géographiques dans lesquels les émetteurs exercent leurs activités. On s'attend généralement à ce que la détection d'infractions dans les informations en matière de durabilité soit plus probable en cas d'utilisation de la sélection fondée sur les risques qu'en cas d'utilisation de la sélection fondée sur la rotation et l'échantillonnage aléatoire. Par conséquent, les autorités de contrôle doivent, en moyenne, utiliser le risque pour sélectionner au moins 50 % des émetteurs dont ils examinent les informations en matière de durabilité. À l'inverse, la proportion d'émetteurs sélectionnés sur la base de la rotation et d'un échantillonnage aléatoire ne doit pas, en moyenne, dépasser 50 %, la sélection basée sur la rotation représentant la part la plus importante et la sélection basée sur un échantillonnage aléatoire ne pouvant représenter qu'un faible pourcentage de la sélection.

36. Si l'autorité de contrôle décide d'intégrer sa sélection fondée sur les risques des émetteurs dont les informations en matière de durabilité seront examinées dans la sélection fondée sur les risques des émetteurs dont les informations financières seront examinées, elle doit veiller à ce que le modèle de sélection soit équilibré, de sorte que les émetteurs sélectionnés aux fins de l'examen fondé sur les risques des informations en matière de durabilité présentent en fin de compte un risque d'infraction dans les informations en matière de durabilité.
37. Le risque doit être déterminé en fonction des probabilités d'infraction dans les informations en matière de durabilité de l'émetteur et de l'incidence potentielle d'une infraction sur les marchés financiers. Pour déterminer le risque d'infractions, les modèles de sélection tiennent compte, le cas échéant, du cadre d'information en matière de durabilité et du principe de matérialité conformément à l'orientation n° 13. La complexité de la déclaration de durabilité doit être prise en considération. L'autorité de contrôle doit également tenir compte du profil de risque de l'émetteur, y compris sa direction, et, dans la mesure du possible, des éléments suivants:
- a. les normes éthiques de la direction;
  - b. l'expérience de la direction en ce qui concerne l'application correcte du cadre d'information en matière de durabilité, ainsi que sa capacité ou sa volonté de l'appliquer correctement;
  - c. le niveau d'expérience des auditeurs de l'émetteur/prestataires de services d'assurance indépendants en ce qui concerne le cadre d'information en matière de durabilité.
38. Alors que les grands émetteurs sont généralement confrontés à des problèmes plus complexes en matière de publication d'informations, le manque de ressources et d'expérience concernant la préparation des informations en matière de durabilité peut être plus fréquent chez les émetteurs plus petits et/ou émergents.
39. Les indications d'infractions émanant des auditeurs/prestataires de services d'assurance indépendants, que ce soit dans leurs rapports ou d'une autre manière, et des organismes de contrôle, doivent normalement donner lieu à une sélection des informations en matière de durabilité concernées en vue d'un examen. En revanche, lorsque l'auditeur/le prestataire de services d'assurance indépendant a formulé une conclusion d'assurance non modifiée<sup>12</sup> (limitée ou raisonnable), celle-ci ne doit pas être considérée comme prouvant l'absence de risque d'infraction. Les plaintes fondées qui, après un examen préliminaire, contiennent des indications concrètes d'infractions

---

<sup>12</sup> [Proposition de norme internationale d'assurance pour l'information en matière de durabilité 5000 – Exigences générales pour les missions d'assurance de l'information en matière de durabilité](#), Conseil international des normes d'audit et d'assurance, 2 août 2023.

et semblent fiables, doivent normalement donner lieu à une sélection des informations en matière de durabilité concernées en vue d'un examen.

40. Afin de garantir la convergence de la surveillance à l'échelle européenne, les autorités de contrôle doivent tenir compte des priorités communes en matière de contrôle définies par les autorités de contrôle et l'ESMA lorsqu'elles appliquent les critères de sélection pertinents.
41. Les modèles de sélection doivent être conformes aux orientations de l'ESMA sur les informations en matière de durabilité. Les autorités de contrôle doivent discuter des facteurs utilisés dans le cadre de leur méthode de sélection nationale au sein du groupe de travail et contribuer ainsi à la convergence des méthodes de sélection.

#### **Orientation n° 6: Calendrier du modèle de sélection**

42. **Les autorités de contrôle doivent sélectionner les émetteurs qu'il convient d'examiner suffisamment souvent (tous les ans). Le modèle de sélection doit garantir que chaque émetteur fait l'objet d'un examen au moins une fois au cours d'une période choisie par l'autorité de contrôle, conformément aux orientations de l'ESMA sur les informations en matière de durabilité.**

#### **Orientation n° 7: Éventail de sélection**

43. **Les autorités de contrôle doivent procéder à une sélection fondée sur les risques et reposant sur un échantillonnage aléatoire parmi l'éventail complet des émetteurs qui sont tenus de publier des informations en matière de durabilité en vertu de la directive comptable. Les autorités de contrôle doivent procéder à une sélection fondée sur la rotation parmi un éventail qui exclut les émetteurs qui ont été examinés au cours de la période sélectionnée par l'autorité de contrôle.**
44. Aux fins de la sélection, les autorités de contrôle doivent tenir une liste des émetteurs relevant de leur contrôle qui sont tenus de publier des informations en matière de durabilité en vertu de la directive comptable.
45. L'objectif de la sélection fondée sur les risques est de sélectionner les émetteurs dont les informations en matière de durabilité sont les plus susceptibles de contenir une infraction et pour lesquels une infraction aurait la plus grande incidence sur les marchés financiers. Par conséquent, la sélection fondée sur les risques doit toujours être effectuée à partir de l'éventail complet des émetteurs qui sont tenus de publier des informations en matière de durabilité en vertu de la directive comptable, y compris les émetteurs qui ont fait l'objet d'un examen au cours des années précédentes.
46. L'objectif de la sélection reposant sur un échantillonnage aléatoire est de veiller à ce que les émetteurs ne puissent pas calculer la date de leur prochain examen. Par

conséquent, la sélection reposant sur un échantillonnage aléatoire doit toujours être effectuée à partir de l'éventail complet des émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui sont tenus de publier des informations en matière de durabilité en vertu de la directive comptable, y compris les émetteurs qui ont fait l'objet d'un examen au cours des années précédentes.

47. L'objectif de la sélection fondée sur la rotation est de garantir que tous les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui sont tenus de publier des informations en matière de durabilité en vertu de la directive comptable font l'objet d'un examen au moins une fois au cours d'une période donnée. Par conséquent, une fois qu'un émetteur a été examiné, l'autorité de contrôle ne doit pas inclure cet émetteur dans l'éventail à partir duquel la sélection fondée sur la rotation est effectuée avant l'expiration de la période au cours de laquelle l'autorité de contrôle examine tous les émetteurs conformément à l'orientation n° 6.

## 5.4 Examen

### Orientation n° 8: Types d'examen

48. **Les autorités de contrôle doivent déterminer le moyen le plus efficace de contrôler les informations en matière de durabilité. Dans le cadre des activités ex post concernant le contrôle des informations en matière de durabilité des émetteurs sélectionnés aux fins d'un examen, les autorités de contrôle peuvent utiliser:**
- a. **des examens interactifs illimités,**
  - b. **des examens interactifs ciblés,**
  - c. **des examens documentaires illimités, et**
  - d. **des examens documentaires ciblés.**
49. **Les examens interactifs illimités doivent généralement représenter au moins 33 % de l'ensemble des examens effectués au cours d'une année donnée ou couvrir au moins 10 % du nombre total des émetteurs placés sous la surveillance de l'autorité de contrôle au début de l'année.**
50. Les examens interactifs impliquent un échange d'informations entre l'émetteur et l'autorité de contrôle concernant les informations en matière de durabilité qui font l'objet de l'examen. L'interaction entre l'émetteur et l'autorité de contrôle peut se produire, par exemple, lorsque l'autorité de contrôle pose des questions à l'émetteur, exige des pièces justificatives ou effectue des inspections sur place. Les autorités de contrôle doivent réclamer les informations nécessaires, qu'il existe ou non des

éléments qui indiquent la non-conformité des informations en matière de durabilité par rapport au cadre d'information en matière de durabilité. L'autorité de contrôle peut également contacter l'auditeur de l'émetteur/le prestataire de services d'assurance indépendant.

51. Les examens interactifs doivent constituer la procédure principale utilisée pour contrôler les informations en matière de durabilité; par conséquent, le recours à des examens documentaires doit être limité. En outre, le fait de recourir uniquement à des examens interactifs ciblés ne peut être considéré comme acceptable aux fins du contrôle.
52. Lorsqu'une autorité de contrôle ne respecte aucun des seuils visés au point 49 au cours d'une année donnée, elle doit être en mesure d'expliquer pourquoi elle n'a pas pu atteindre ces seuils.

#### **Orientation n° 9: La procédure d'examen**

53. **La procédure d'examen d'une autorité de contrôle doit viser à déterminer si les informations en matière de durabilité des émetteurs sont conformes au cadre d'information en matière de durabilité. En outre, les autorités de contrôle doivent examiner si les informations en matière de durabilité figurant dans la déclaration relative à la durabilité sont cohérentes avec les informations figurant ailleurs dans le rapport financier annuel, le cas échéant.**
54. L'évaluation de la conformité des informations en matière de durabilité avec le cadre d'information en matière de durabilité ne conduit pas l'autorité de contrôle à donner à l'émetteur une assurance, positive ou négative, quant à la conformité des informations en matière de durabilité avec le cadre d'information en matière de durabilité, comme expliqué à l'orientation n° 1. Toutefois, si, au cours de son examen, l'autorité de contrôle conclut qu'elle a détecté une infraction ou une divergence négligeable, comme indiqué au point 65 de l'orientation n° 12<sup>13</sup>, l'autorité de contrôle doit appliquer les mesures de contrôle prévues au point 64 de l'orientation n° 12<sup>14</sup>.
55. À l'issue des procédures d'examen, l'autorité de contrôle prend une décision qui peut revêtir l'une des formes suivantes:

- a. À la suite d'un examen documentaire

---

<sup>13</sup> Orientation n° 12, point 65: «Si une divergence négligeable par rapport au cadre d'information en matière de durabilité n'est sciemment pas corrigée de manière à aboutir à une présentation bien précise de l'émetteur, l'autorité de contrôle doit prendre les mêmes mesures appropriées que s'il s'agissait d'une divergence significative».

<sup>14</sup> Orientation n° 12, point 64: Une autorité de contrôle doit recourir aux mesures citées ci-après de sa propre initiative. Dès qu'une infraction est détectée, l'autorité de contrôle doit prendre au moins l'une des mesures suivantes, en temps opportun, conformément aux considérations exposées au point 68: a) exiger la réémission de la déclaration de durabilité; b) exiger une note corrective; ou c) exiger une correction de la future déclaration relative à la durabilité, ainsi qu'un ajustement des chiffres comparatifs si besoin.»

- i. Une décision selon laquelle il n'y a pas d'indication d'infraction dans les informations en matière de durabilité, ni en ce qui concerne les éléments/domaines des informations en matière de durabilité analysés par l'autorité de contrôle, et qu'il n'est donc pas nécessaire de procéder à un examen plus approfondi.
    - ii. Dans les rares cas où les infractions sont évidentes sans interaction avec l'émetteur, une décision indiquant que l'autorité de contrôle a découvert des infractions dans les informations en matière de durabilité et les mesures de contrôle nécessaires pour remédier à ces infractions.
  - b. À la suite d'un examen interactif:
    - i. Une décision selon laquelle l'autorité de contrôle n'a pas découvert d'infractions en ce qui concerne les éléments/domaines des informations en matière de durabilité qu'elle a analysés et qu'aucune mesure de contrôle n'est requise.
    - ii. Une décision indiquant que l'autorité de contrôle a découvert des infractions dans les informations en matière de durabilité et les mesures de contrôle nécessaires pour remédier à ces infractions.
56. Les autorités de contrôle doivent s'assurer que les procédures d'examen mises en œuvre sont suffisantes pour garantir l'efficacité du processus de contrôle et que l'examen et sa conclusion sont dûment documentés.
57. Sans préjudice de l'application du point 55.a, si une autorité de contrôle détecte, au cours d'un examen documentaire, des infractions potentielles qui ne sont pas considérées comme évidentes, elle est censée approfondir l'examen de ces infractions en posant des questions à l'émetteur et, le cas échéant, à ses auditeurs. L'examen relèverait alors de la catégorie des examens interactifs. L'autorité de contrôle peut également contacter l'auditeur de l'émetteur/le prestataire de services d'assurance indépendant.

#### **Orientation n° 10: Accord préalable**

58. **Lorsque l'accord préalable est autorisé, il doit s'inscrire dans un processus formel et n'être octroyé que lorsque l'émetteur et son auditeur/prestataire de services d'assurance indépendant ont adopté leur position définitive à l'égard des informations en matière de durabilité concernées.**
59. Le contrôle des informations en matière de durabilité se base normalement sur les informations en matière de durabilité publiées. Il s'agit donc, par nature, d'une activité ex post qui est menée conformément aux procédures d'examen visées dans les orientations n° 8 et 9 et appliquée aux informations en matière de durabilité choisies



en fonction des critères définis dans le cadre des méthodes de sélection visées dans les orientations n° 5, 6 et 7.

60. Néanmoins, certaines autorités de contrôle disposent d'un système d'accord préalable («pre-clearance») bien développé qui permet aux émetteurs d'obtenir une décision ex ante vis-à-vis du contrôle, c'est-à-dire avant la publication des informations en matière de durabilité concernées. L'utilisation de l'accord préalable par les autorités de contrôle est subordonnée à certaines conditions. En particulier, l'émetteur et son auditeur/prestataire de services d'assurance indépendant doivent adopter une position définitive sur les éléments/domaines des informations en matière de durabilité pour lesquels une autorisation préalable est demandée, ce qui permettra de fonder une décision d'autorisation préalable sur le même niveau d'information qu'une décision ex post. Cette règle vise à éviter que les décisions relatives aux accords préalables ne se transforment en interprétations générales.
61. L'accord préalable doit s'inscrire dans un processus formel, c'est-à-dire que l'autorité de contrôle prend une décision appropriée, de la même manière qu'elle prend ses décisions ex post. Cela implique que l'autorité de contrôle ne doit pas revenir sur sa position après la publication des informations en matière de durabilité, à moins que les faits et circonstances aient changé entre le moment auquel l'autorité de contrôle a rendu son avis et celui auquel les informations en matière de durabilité sont émises, ou s'il existe d'autres motifs sérieux pour ce faire. Cela ne signifie pas que les autorités de contrôle ne peuvent plus débattre des informations en matière de durabilité avec les émetteurs et leurs auditeurs/prestataires de services d'assurance indépendants, pour autant que ces discussions n'aboutissent pas à une décision.

#### **Orientation n° 11: Contrôle de qualité**

62. **Afin de veiller à ce que les procédures d'examen utilisées et les conclusions qui s'y rapportent soient solides, il convient que les autorités de contrôle mettent en place des contrôles de qualité des examens effectués.**
63. Les contrôles de qualité doivent être effectués par des membres du personnel possédant une expérience et une expertise pertinentes en ce qui concerne le cadre d'information en matière de durabilité et les questions relatives à la publication d'informations qui sont examinées. Des discussions sur les résultats des contrôles de qualité doivent également être menées parmi le personnel possédant l'expérience et l'expertise requises.

## **5.5 Mesures de contrôle**

#### **Orientation n° 12: Choix de la mesure de contrôle**

64. **Une autorité de contrôle doit recourir aux mesures citées ci-après de sa propre initiative. Dès qu'une infraction est détectée, l'autorité de contrôle doit prendre**



**au moins l'une des mesures suivantes, en temps opportun, conformément aux considérations exposées au point 68:**

- a. **exiger la réémission de la déclaration de durabilité;**
  - b. **exiger une note corrective; ou**
  - c. **exiger une correction de la future déclaration de durabilité, ainsi qu'un ajustement des chiffres comparatifs si besoin.**
65. **Si une divergence négligeable par rapport au cadre d'information en matière de durabilité n'est sciemment pas corrigée de manière à aboutir à une présentation bien précise de l'émetteur, l'autorité de contrôle doit prendre les mêmes mesures appropriées que s'il s'agissait d'une divergence significative.**
66. **En cas de découverte d'une divergence négligeable par rapport au cadre d'information en matière de durabilité, mais qui risque grandement de devenir significative, l'autorité de contrôle doit notifier cette divergence à l'émetteur.**
67. **Des mesures similaires doivent être mises en œuvre pour toute infraction similaire décelée, après examen de son caractère négligeable ou significatif.**
68. **Au moment de choisir les types de mesures à mettre en œuvre, les autorités de contrôle doivent tenir compte des considérations suivantes:**
- a. sous réserve des prérogatives dont jouit l'autorité de contrôle et conformément à l'orientation n° 1, l'objectif final de la décision d'exiger la réémission de la déclaration relative à la durabilité ou une note corrective est de faire en sorte que les meilleures informations possibles soient fournies, et il convient de déterminer si la déclaration initiale relative à la durabilité et une note corrective apportent des précisions suffisantes ou si la réémission de la déclaration relative à la durabilité s'avère être la meilleure solution.
  - b. La décision d'exiger soit la correction dans la future déclaration relative à la durabilité, soit la publication d'une note corrective/la réémission de la déclaration relative à la durabilité à une date antérieure est subordonnée à différents facteurs, à savoir:
    - i. le moment de la décision: par exemple, si la décision est prise peu de temps avant la publication de la prochaine déclaration relative à la durabilité, la correction dans la future déclaration relative à la durabilité peut s'avérer appropriée;
    - ii. la nature de la décision et les circonstances qui l'entourent: par exemple, si les informations correctes ont été diffusées dans la sphère

publique au moment où la décision est prise, l'autorité de contrôle peut opter pour une correction dans la future déclaration relative à la durabilité.

69. Si l'autorité de contrôle décide d'exiger une correction dans la future déclaration relative à la durabilité, la raison du choix de cette mesure de contrôle doit être clairement indiquée dans la conclusion de l'autorité de contrôle.

#### **Orientation n° 13: Matérialité**

70. **Pour déterminer la matérialité, le cas échéant, d'une omission ou d'une anomalie aux fins du contrôle des informations en matière de durabilité, il convient de tenir compte de la partie du cadre d'information en matière de durabilité utilisée pour l'élaboration desdites informations.**
71. Lorsque le cadre d'information en matière de durabilité repose sur une perspective de double matérialité, celle-ci doit servir de base à l'évaluation de la matérialité, par l'autorité de contrôle, d'une omission ou d'une anomalie.

#### **Orientation n° 14: Mesures de suivi**

72. **Les autorités de contrôle doivent garantir que les émetteurs concernés par les mesures donnent suite de manière appropriée auxdites mesures.**
73. Les infractions pouvant, par définition, avoir une incidence sur les décisions prises sur la base des informations en matière de durabilité, il est important que les informations corrigées soient publiées en temps utile, sauf impossibilité pratique. Par conséquent, lors de la mise en œuvre des mesures a) ou b) visées à l'orientation n° 12, les informations concernées en matière de durabilité et les mesures en question doivent être notifiées, directement par l'émetteur et/ou par l'autorité de contrôle, sauf impossibilité pratique.

## **5.6 Coordination européenne**

#### **Orientation n° 15: Priorités européennes communes en matière de contrôle**

74. **Pour atteindre un niveau élevé d'harmonisation en matière de contrôle, les autorités de contrôle doivent discuter et partager leurs expériences concernant la mise en œuvre et le contrôle du cadre d'information en matière de durabilité lors des réunions du groupe de travail sur l'information en matière de durabilité (le «groupe de travail»). Sur cette base, les autorités de contrôle doivent déterminer les priorités communes en matière de contrôle sur une base annuelle, sous la coordination de l'ESMA.**

75. Pour atteindre un niveau élevé d'harmonisation en matière de contrôle, l'ESMA a mis en place le groupe de travail sur l'information en matière de durabilité, auquel toutes les autorités de contrôle doivent adhérer et participer.
76. Afin de favoriser la cohérence des pratiques de surveillance, les autorités de contrôle doivent déterminer, sous la coordination de l'ESMA, les problématiques communes en matière d'information aux fins des contrôles des informations en matière de durabilité effectués au sein de l'Union, lesquelles doivent être rendues publiques suffisamment longtemps avant la fin de la période de présentation. Si la plupart des domaines présentent sans doute un intérêt commun, il n'est pas exclu que certains d'entre eux ne soient pas pertinents pour tous les États membres ou soient spécifiques à certaines industries. Les domaines doivent être définis suffisamment tôt afin de permettre aux autorités de contrôle de les inclure dans leur programme de contrôle aux fins d'un examen.

**Orientation n° 16: Coordination au sein du groupe de travail sur l'information en matière de durabilité**

77. **Bien que les autorités de contrôle demeurent responsables du contrôle, la coordination des décisions ex ante et ex post doit se faire au sein du groupe de travail, de manière à promouvoir l'harmonisation des pratiques de contrôle et à garantir une approche cohérente parmi les différentes autorités de contrôle en ce qui concerne la mise en œuvre du cadre d'information en matière de durabilité. Les autorités de contrôle doivent également, sous la coordination de l'ESMA, recenser les questions relatives à la déclaration d'informations et fournir une contribution technique dans le cadre de l'élaboration des déclarations et/ou avis de l'ESMA.**
78. Bien que les mesures soient prises au niveau national, la création d'un marché unique des valeurs mobilières suppose que les investisseurs jouissent d'une protection similaire dans tous les États membres. Un contrôle cohérent des informations en matière de durabilité au sein de l'Union requiert une coordination et un degré élevé d'harmonisation des mesures arrêtées par les différentes autorités de contrôle. Afin de garantir un contrôle adéquat et rigoureux des informations en matière de durabilité et d'éviter un arbitrage réglementaire, l'ESMA favorisera l'harmonisation des méthodes de contrôle en coordonnant les décisions ex ante et ex post prises par les autorités de contrôle.
79. L'adoption du cadre d'information en matière de durabilité et les interprétations de son application sont réservées aux organismes de normalisation. Par conséquent, l'ESMA et les autorités de contrôle ne publient aucune orientation générale quant à la mise en œuvre du cadre d'information en matière de durabilité à l'intention des émetteurs. Néanmoins, dans le cadre de leurs activités de contrôle, les autorités de contrôle font appel à leur jugement pour déterminer si les pratiques en matière de déclaration sont

considérées comme étant couvertes par les pratiques autorisées par le cadre d'information en matière de durabilité.

80. Dans le cas de l'application du cadre d'information en matière de durabilité, l'ESMA communiquera tout problème significatif en matière de publication d'informations, donnant lieu à contestation, toute ambiguïté ou tout défaut d'orientation spécifique mis en évidence au cours du processus de contrôle, le cas échéant, à l'organe chargé de l'élaboration et de l'interprétation des normes (à savoir la Commission européenne) ou à son organe consultatif (à savoir, l'EFRAG). Il en va de même pour tout autre problème détecté qui compromettrait la bonne réalisation du contrôle.

#### **Orientation n° 17: Questions émergentes**

81. **La discussion des cas au sein du groupe de travail peut avoir lieu soit avant que l'autorité de contrôle ne termine son examen (questions émergentes), soit après que l'autorité de contrôle a terminé son examen (décisions). À part dans de rares circonstances où l'échéance imposée à une autorité de contrôle ne lui permet pas de procéder à la préparation, la présentation et la discussion avec le groupe de travail avant la prise de décision, une question concernant la publication d'informations doit être soumise comme une question émergente dans tous les cas de figure suivants:**
- a. **lorsqu'aucune décision n'a encore été prise par une autorité de contrôle sur la question concernée ou lorsque le groupe de travail n'a pas tenu de discussion préalable sur la question. Ceci ne s'applique pas aux questions revêtant un faible intérêt technique ou lorsque le cadre d'information en matière de durabilité est clair et l'infraction évidente;**
  - b. **lorsque les autorités de contrôle ou l'ESMA considèrent que la question concernant la publication d'informations revêt une importance significative pour le marché interne;**
  - c. **lorsque l'autorité de contrôle n'est pas d'accord avec les éléments suivants ou a l'intention de prendre une décision qui semble ne pas être conforme à ces éléments:**
    - i. **une décision antérieure sur une question identique ou similaire concernant la publication d'informations; ou**
    - ii. **le résultat d'une discussion sur une question émergente portant sur une question identique ou similaire concernant la publication d'informations.**

**La soumission du cas en tant que question émergente dans ces situations a pour but d'établir si des différences dans les faits et**

**les circonstances justifient une décision qui est différente de la précédente.**

- d. lorsque, d'après l'autorité de contrôle, il existe un risque que les émetteurs appliquent des pratiques très différentes au sein de l'Union européenne s'agissant de la publication d'informations.**

- 82. Les décisions de contrôle prises en réponse à une question émergente doivent tenir compte des résultats de la discussion menée au sein du groupe de travail.**
- 83. Les questions concernant la publication d'informations auxquelles est confrontée une autorité de contrôle, autres que celles pour lesquelles il existe un cadre d'information en matière de durabilité clair, pour lesquelles l'infraction est évidente et pour lesquelles une décision a déjà été prise, doivent être signalées à l'ESMA et discutées au sein du groupe de travail afin de garantir la cohérence des décisions prises par les autorités de contrôle. Pour ce faire, les autorités de contrôle doivent soumettre ces questions à la discussion avant d'arrêter une décision et tenir compte des résultats des discussions menées au sein du groupe de travail. Ces résultats doivent également être pris en considération par les autres autorités de contrôle. L'ESMA peut aussi présenter des questions émergentes au groupe de travail dans le cas où les questions concernant la publication d'informations revêtent une importance significative pour le marché intérieur.
- 84. Outre les situations présentées au point 81, une question concernant la publication d'informations peut être présentée comme une question émergente lorsque l'autorité de contrôle sollicite des orientations supplémentaires de la part d'autres autorités de contrôle, par exemple en raison de la complexité de la question ou de la difficulté d'arrêter une décision.

#### **Orientation n° 18: Décisions**

- 85. Une décision doit être soumise au groupe de travail si elle répond à au moins un des critères suivants:**
  - a. la décision porte sur des questions concernant la publication d'informations revêtant un intérêt technique;**
  - b. la décision a été examinée en tant que question émergente, sauf s'il en a été décidé autrement lors des discussions menées pendant la réunion du groupe de travail;**
  - c. la décision revêtira un intérêt pour les autres autorités de contrôle pour d'autres raisons (cette appréciation peut résulter des discussions du groupe de travail);**

- d. **la décision indique à une autorité de contrôle qu'il existe un risque que les émetteurs appliquent des pratiques très différentes en matière de publication d'informations;**
  - e. **la décision est susceptible d'avoir une incidence significative sur d'autres émetteurs;**
  - f. **la décision porte sur une question qui n'est pas directement traitée par une disposition spécifique du cadre d'information en matière de durabilité;**
  - g. **la décision a été annulée par un comité d'appel ou un tribunal; ou**
  - h. **la décision semble être en contradiction avec une décision prise précédemment vis-à-vis de la même question concernant la publication d'informations ou d'une question similaire.**
86. Les questions émergentes et les décisions examinées au sein du groupe de travail font normalement référence aux informations en matière de durabilité préparées en vertu du cadre d'information en matière de durabilité, mais pourraient également couvrir les informations en matière de durabilité préparées selon des exigences équivalentes d'information en matière de durabilité de pays tiers.

#### **Orientation n° 19: Prise en compte de décisions antérieures**

87. **Les décisions des autorités de contrôle doivent tenir compte des décisions prises précédemment vis-à-vis de la même question concernant la publication d'informations dans la mesure où les faits et circonstances sont similaires. Les décisions en matière de contrôle couvrent à la fois les décisions ex ante et ex post ainsi que les résultats des discussions menées au sein du groupe de travail en vue de déterminer si un élément d'information en matière de durabilité est conforme ou non au cadre d'information en matière de durabilité et aux mesures qui s'y rapportent. Indépendamment du résultat des discussions du groupe de travail, la décision incombe en dernier ressort à l'autorité de contrôle.**
88. Afin de garantir la cohérence du régime de contrôle dans l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle doivent, avant de prendre une décision de contrôle, rechercher les décisions prises par d'autres autorités de contrôle dans la base de données pertinente visée à l'orientation n° 20 et en tenir compte, étant donné qu'elles doivent refléter les décisions antérieures de l'autorité de contrôle portant sur la même question concernant la publication d'informations. Ce point s'applique indépendamment du fait que la décision soit prise sous la forme d'une autorisation préalable ou en tant que décision fondée sur une déclaration relative à la durabilité publiée.

#### **Orientation n° 20: Soumission de questions émergentes et de décisions**

89. **Toutes les questions émergentes qui répondent à l'un des critères de soumission visés à l'orientation n° 17 doivent être présentées de manière adéquate à l'ESMA, normalement dans les deux semaines précédant la réunion du groupe de travail au cours de laquelle elles seront examinées. Toutes les décisions en matière de contrôle qui répondent à l'un des critères de soumission visés à l'orientation n° 18 doivent être présentées de manière adéquate à l'ESMA, normalement dans les trois mois suivant la prise de décision.**
90. Afin de garantir la tenue de discussions effectives et efficientes, les questions émergentes et les décisions doivent être claires et concises, mais exposer tous les faits pertinents, les arguments de l'émetteur, la base du raisonnement de l'autorité de contrôle et la conclusion.
91. La coordination au sein du groupe de travail doit être facilitée par l'existence d'une base de données sur le contrôle. L'objectif de cette base de données est de constituer une plateforme sur laquelle les informations peuvent être partagées en continu. Le délai de soumission des décisions est défini de manière à éviter qu'un trop grand nombre de cas ayant fait l'objet d'une décision qui aurait dû être prise en considération dans d'autres cas, ne soit pas porté à la connaissance des autres autorités de contrôle. L'ESMA vérifie que toutes les présentations sont uniformes, contiennent une quantité suffisante d'informations et utilisent la bonne terminologie, et peut exiger une nouvelle présentation des données ou la communication d'informations complémentaires. Après un examen complet, l'ESMA intègre la décision relative au contrôle à la base de données. La base de données de contrôle contient les résultats des discussions qui ont été menées pendant les réunions. L'ESMA est responsable de la maintenance technique de la base de données.

#### **Orientation n° 21: Publication des décisions**

92. **Afin de renforcer la cohérence de la mise en œuvre du cadre d'information en matière de durabilité, les autorités de contrôle doivent choisir, sur une base anonyme, les décisions incluses dans la base de données qui peuvent faire l'objet d'une publication.**
93. Les autorités de contrôle doivent sélectionner, sous la coordination de l'ESMA, les décisions qui doivent être publiées. Les décisions choisies pour être publiées doivent répondre à au moins un des critères suivants:
- a. la décision porte sur une question complexe concernant la publication d'informations ou une question qui a conduit ou pourrait conduire à des applications différentes du cadre d'information en matière de durabilité; ou

- b. la décision porte sur une question relativement répandue parmi les émetteurs ou dans un certain type de secteurs et peut par conséquent revêtir un intérêt pour d'autres autorités de contrôle ou tiers; ou
- c. la décision porte sur une question à l'égard de laquelle les autorités de contrôle n'ont encore aucune expérience ou des expériences divergentes; ou
- d. la décision porte sur une question qui n'est pas directement traitée par une disposition spécifique du cadre d'information en matière de durabilité.

**Orientation n° 22: Publication d'informations sur les activités de contrôle**

- 94. **Les autorités de contrôle doivent rendre compte périodiquement de leurs activités de contrôle mises en œuvre au niveau national et fournir à l'ESMA les informations nécessaires à la présentation et à la coordination des activités de contrôle à l'échelle de l'Union.**
- 95. Les autorités de contrôle doivent rendre compte périodiquement au public des politiques en matière de contrôle et des décisions arrêtées dans différents cas. L'autorité de contrôle a toute latitude pour décider de présenter ces questions de manière anonyme ou non.
- 96. Les autorités de contrôle doivent présenter à l'ESMA les conclusions et les décisions de contrôle liées aux priorités communes en matière de contrôle, telles que définies dans l'orientation n° 15. L'ESMA publie ces conclusions et décisions, ainsi que toute autre activité relevant de la coordination européenne, dans son rapport d'activités réglementaires et de contrôle de la publication d'informations par les entreprises.